Confirmatio constilntiomim Pii TV et Sixti V circa poenas et confiscationes ex malefìcns Status Eccìesiastici pro- venientes, ut in Urbe omnino serven- tur, praesertim circa eas non alibi quam apud depositarium Camerae persolvendas.

Clemens Papa Vili, motu proprio, etc. · Latin

XII.

Confirmatio constilntiomim Pii TV et

Sixti V circa poenas et confiscationes

ex malefìcns Status Eccìesiastici pro- venientes, ut in Urbe omnino serven- tur, praesertim circa eas non alibi

quam apud depositarium Camerae

persolvendas.

Clemens Papa Vili, motu proprio, etc.

Eiordiuui.

Inter caeteras animi nostri curas, qui- i)us a primordiis assumptionis nostrae ad summi aposlolatus apicem quotidie sol- licitamur, illam propensiori animo am- plectimur, per quam Camerae nostrae Apostolicae iurium, reddituum et hono- rum recto et firmo regimini consulitur.

pfimà^énci'inn caroerae^a^'ìli' sTitiit Lr dIm J.°™g'j^' ?»■■'«"■

I 1. Alias siquidem felicis recordatio- "'^ P'"^ P^P" I^' praedecessor noster, ^'^^^''^ l^o^ omues poeuae et mulctae pecuniariae, seu cuiusvis qualitatis bona, quae communilalibus et universitatibus civitatum, oppidorum et locorumS. R.E. ditioni in lemporalibus subiectorum ap- plicatae essent, non amplius eisdem com- munitatibus et universitatibus, sed Ca- merae Apostolicae applicatae existant et esse censerentur, nec per alios quam ab eadem Camera ad id specialiter deputa- tos, ofTiciales et exequutores exigerentur, de quorum manibus illa reciperenl, si qui, titulo oneroso ant ob aliquospios vel alios quoscumqup usus, eas sibi deberi praetenderent. •

I 2. Et domum bene ci prudenter re- colendae memoriae Sixtus Papa V, etiam praedecessor noster, eiusdem Pii consti- tutionem praefatam approbavit et inno- vavit, ac opportune voluit et mandavit ut quaecumque communitates, universi- tates, collegia aut personae, etiam ec- clesiasticae, quavis dignitate fungentes, aut eorum niagistratus, poenas seu mul- tas praedictas, seu illarum portionem ali- quam, quovis titulo, etiam oneroso aut alia occasione vel causa, etiam iustùssima, sibi deberi vel applicalas esse praetende- rent, intra certuin lune cxpressum, nunc vero elapsum terminum, concessiones et applicationes praedictas, suaque iura et privilegia, si quae haberent, in Camera Apostolica exbiberent, et illorum confir- malionem obtinerent; quos nibilominus de manibus depositarii uniuscuiusque pro- vinciae, seu civilatis, praecedenie speciali mandalo, nec alias, exigere possent seu deberent; insupenjue revocavit omnes et quascumque concessiones et applicatio- nes diclarum mulctarum , poenarum et compositionum eisdem communitatibus el universitatibus, collegiis et aliis prae- dictis, titulo oneroso et alias, ut praefer- lur faclas, quae intra dictum tempus ab eadem Camera approbatae et innovatae non forent, prout in eorumdem praede- cessornm nostrorum desuper editis con- stitutionibus latius continetur.

Hic PoQlifej ex causìs hic cnuDcialis ,

I 3. At cum nos acceperimus in hac alma Urbe nostra eorumdem praedeces- sorum conslituliones usu receptas non osse; imrao in grave dictae nostrae Ca-

merae Apostolicae detrimentum, poenae, iniilclae et compositiones praedictae, iu- dicum et praesulum curiarum et trlbu- naliiiiin eiusdem urbis arbitrio, peiies no- larios et abas incertas persona? deponun- tur, ex quorum nianibus diclae nostrae Camerae officialibus irrequisitis, eorum- dem iudicum mandato el iussione per- solvunlur; et plerumque evenire solet u(dictarum poonarum et nuilclarum pecu- niae, occurrente aliquando iudicum prae- dictorum mutatione, cum iudices de novo assumpti dictarum pecuniarum illorum- que depositariorum penilus einl ignari, a deposilariis et illa detinenlibus facillime occultenlur.

Dictas consli- fulioiies iippro- hal, el maklas qiiascurat|ue a- piiil deposila- riuni Clinerae pcrsolvi iubrt.

I ■i. Nos itaque, buie malo mederi, ac mabtiis, quantum cum Deo possumus, obviare, simulque dictae nostrae Came- rae Apostobcae indemnitali consulere cu- pientes, motu proprio et ex certa nostra scientia, deque apostobcae potestatis ple- nitudine, eorumdem Pii et Sixli, praede- cessorum nostrorum, constituliones prae- dictas et omnia in eis contenta et dispo- sita harum serie confirmantes et appro- banles, illasque, quatenus opus sit, in- novantes, bac perpetuo vabtura co'nsli- tutione nostra sancimus, statuimus et or- dinamus, ut deinceps perpetuis luturis temporibus poenae seu mulctae pecunia- riae et confiscationes omnium seu cuius- vis partis bonorum intlictae el infligen- dae, causa et occasione cuiusvis crimi- nis, excessus, delieti, malelìcii vel quasi per reos quoscumque in dilectorum b! io- rum

eiusdem Urbis vicarii, gubernatoris ac Curiae causarum Camerae Apostolicae generalis auditoris et aliorum quorura- cumque Romanae Curiae Iribunaliuni et curiae, tam ab eorumdem tribunalium et curiarum iudicihus ordinariis, quam ab eis deputatis, tum per sententias, decreta, processus, tum etiam per viam supplica- tionum, remissionum, absolutionum, liberationum, condemnationum , composi- tionum, gratiarum, abolitionum, seu cas- sationum, processuum, ab ipsis prò tem- pore concessarum, tam ex iuris commu- nis dispositione , quam iuxta tenorem quarumcumque apostolicarum constitu- tionum, ordinum, slatutorum, consuelu- dinum, eiusdem Urbis et illius curiarum, aul in vini edictorum, decretorum, ban- nimentorum a dieta nostra Camera Apo- stolica illiusque officialibus, nec non iu- dicibus praedictis promulgatorum, pro- cessalos seu condemnalos persolvendae, in manibus dilecti filii Ioannis Baptistae Ubertini, fiorentini, moderni ac prò tem- pore existentis dictae Camerae deposita- rli, non autem penes dictos nolarios aut alias personas quascumque realiter et cum effectu deponantur el persolvantur.

A ludii^ìbus haoc obsercari mandat.

§ 5. Districle propterea interdicimus et prohibemus eisdem vicario, guberna- tori, auditori et aliis iudicibus supradi- ctis, ne in posterum poenas pecuniarias seu mulctas et compositiones praedictas, in manibus cuiusvis alterius personae, quam depositarii prò tempore existentis eiusdem Camerae persolvi mandent, fe- ciant seu permittant, nec ex eis partem sive ratam vel portionem aliquam ex hiiiusmodi poenis sibi debitam propria auctoritate retinere, aut a partibus exi- gere valeant.

Depusitario for- Diam observan- dani ijraescribit in rcd lendis ra- ttiinibus, et in solatìuDÌbus fa* citìudis.

I 6. Idem vero depositarius quamcum- que pecuniarum summam causa el occa- sione poenarum, mulclarum et composi- tionum praedictarum ei persolvendam, in lii)ro particulari more mercalorum tenendo describat et adnotari faciat, et de eis bonum et fidele computum teneat, quae computa singulo anno in Camera Apostolica exbibeat, iuret et solidari cu- ret, pecuniasque praedictas non aliter quam in vim mandatorum manu nostra seu cameralium dilectorum iiliorum no- ?>;i-orum et S. R. E. camerarii et thesau-

ITiO'i 'iW ItULLAUHM noMA.Nrji A», e. 1592

rarii i;eneiali^ iiiaiui suliscriplorum per- solval ci persolvi faciat, certa annua sniiiiiia lanluiii extcpia, per nos neces- saiiis cuiuscuiii(|ue Iribunalis el curiae inipcnsis suppoilandis el persolvendis liniiaiitla el slalueuda, quam ab eodem dcposilario de mandato iudicis, qui cu- riae el tribunali prò cuius necessilatibus buiusinodi pecuniarum summa veniet persolvenda, praeerit, eius, nec non pro- euraloris generalis fisci nostri manu sub- scripto, pcrsolvi jiosse el debere indul- !;emus.

iKMia- nuli rulctcìiUo- ulctcnlio- npni inoiiiiiiei QOUriìs.

I 7. Al stride inhibeinus nolariis, of- ficiabbus dicloruiri Iribunabuin el curia- rum abisque personis quibuscumque, ne ... ... de caelero in perceplione el cxactione pecuniarum poenarum, mulctarum el composilionum praediclarum, sub depo- siti vel alio quovis praetextu vel causa, se quoiiiodoliliet ingerant seu inlromil- tant : quiniiunio omnes el quascuuique pecuniarum summas penes eos, causa el occasione poenarum, mulctarum et com- posilionum praediclarum, hucusque de- posilatas el solulas, in diclae Camerae Aposlolicae depositarli manibus intra Iri- duum proximum rcaiilcr et cum elTectu persolvant.

Reis ui iicp"- silario solvali! iubci.

§ 8. Reis vero et aliis personis, qnae ad solulionem poenarum, mulctarum et composilionum earumdem lenentur, ut illas in manibus dicti depositarli, non aulein in posse et manibus nolariorum el aliarum personarum praediclarum, etiam si aliter a iudicibus babuerinl in man- datis, deponant el persolvant.

l'.ifiKis im- |»ijiil cimlravi'- iiicniibus.

I 0. Quod si secus factum l'ueril, de- ' ri posilario el reis vel aliis personis quibus- cunique, qui pecunias praediclas aliter quam sub supradicla forma persolvent, omnes soluliones secns factae non admil- lanlur nec acceplentur; iinmo iidem rei el alii earumdem poenarum, mulctarum el composilionum debilores, ad illas in eiusdem depositarii manibus denuo sol- vendas coganlur et compellanlur; nolani vero, qui se in earumdem pecuniarum receplione seu retenlione immiscuerinl, seu quas hucusque receperunl, intra dicliim lempus in eiusdem depositarli ma- nibus realiler et cum effeclu non persoi- verint, ducenlorum ducatorum auri de Cameia eidem Camerae Aposlolicae ap- plicandorum qualibet vice poenam incur- ranl. Vicarius aulem, gubernator, audi- tor et alii iudices praedicli, qui circa praemissa in culpa fuerint, nostro et suc- cessorum noslrorum arbitrio punianlur.

§ 10. Ouocirca dileclo filio nostro Ilen- rico tiluli S. Pudenlianae praesbyleio cardinali Gaetano nuncupalo, moderno ac prò tempore exislenli nostro acS. R. E. camerario, motu pari, per apostolica seri- pia mandamus ut praesenles noslras lil- leras et in eis contenta omnia, lam in dieta Camera quam extra eam, ubi, quando el quolies opus fiieril, solemniter publi- cari, ac in eiusdem Camerae libris regi- slrari, ac per omnes, quos illa concer- nuiit, inviolabiliter observari et debitae executioni demandaci faciat, el universos praediclos ad illoruui observationem, poe- nis praediclis, quacuinque mora cessante, cum effeclu cogal el compellal; conlradictores quoslibel el inobedienles, auclo- ritale nostra, appellatione postposila, compescendo.

ubs dci-o- i.is addìi, blieari in-

I li. Non obstanlibus praemissis ac conslitulionibus el ordinationibus apo- slolicis;nec non dicloruiu

Iribunalium el curiarum iurainento, coufirmalione apostolica vel quavis firmilate alia roboralis, statulis el consueludinibus, caelerisque conlrariis quibuscumque. Ut aulem tenor praesentis nostri molus proprii cedulae ad omnium nolitiam dcducatur, ac omnes, quorum interest el interesse polerit, af- fìcial, volumus el mandamus illius copiaiu in Camerae Aposlolicae ac cuiuscumque

1502 CI.KMENS Vili ri'. '41 Ali C. 1502

niri;uimi lìiaedictamni valvis, ac in acie (lampi Klorae alligi, et ibi iclicla pìus copia aliquaiuiiu delineri.

iin.piis

§ H. Voluimisque ut praeseiitis nostri iiiolus piO|irii cedulae sola sitinatura sui- (ìciat, et uliique lìdein i'acial, in iudicio et extra, leijula quacunique contraria non obstante; et quod eius Iransuniptis, etiam impressi?, nianu alicuius nofarii publici subscriptis, et alicuius personae in di- gnitate ecclesiastica constitulac sigillo niunitis, ea prorsus indubitata lidesadhi- beatur, in iudicio et CNlra, quac prae- senli cedulae adhiberetur, si loiet e\lii- blla vel ostensa.

Placet, molu proprio. Hi.

'I'"

.Vnno a Nativitate Domini nostri Icsu Clnisli MDXCii, indictione v, ponti!'. San- ctissimi in Chrislo Patris et D. N. D. Cle- menlis PapaeVlII, anno i, die vero xxui mensis aprilis, supradictae litterae afTixae et publicatae luerunt in acie Campi Flo- rae et aliis locis publicis, ut rnoris est, per me Alexandruni Colangeli SS. D. N. PP. cursor.

Baptista Pressius de Caesis, niag. curs.

Dal. die 23 aprilis 1592, pont. an. i.

Source. Open the source witness. 1865 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-09, 1865-turin-bullarium-volume-09-latin. Source-derived reading-order LF lines 64061-64152; 64155-64427. Exact scan leaf bounds 568-571; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:38:56Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.